



GLOBAL TRADE COMMERCE S.A.S.
NIT: 901.648.628-5

AGENTE EDUCACIÓN — GUÍA TRIBUTARIA

IVA en Lubricantes y Derivados del Petróleo

Esta guía explica el tratamiento de IVA aplicable a lubricantes, aceites y otros derivados del petróleo, relevante para operaciones SCF con clientes del sector de hidrocarburos (ej. Petromil).

1. REGLA GENERAL

Los lubricantes y aceites para motor **sí están gravados con IVA** — no son bienes exentos ni excluidos. La tarifa aplicable es la **tarifa general del 19%**, de conformidad con el artículo 468 del Estatuto Tributario, salvo que se demuestre que el bien específico está listado como exento (Art. 477 ET) o gravado a la tarifa diferencial del 5% (Art. 468-1 ET) — lo cual no es el caso de los lubricantes ordinarios.

2. LA REGLA ESPECIAL — ARTÍCULO 444 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Por ser **derivados del petróleo**, los lubricantes están sujetos a un régimen especial de IVA **monofásico** (modificado por la Ley 1819 de 2016): el impuesto no se genera en cada eslabón de venta de la cadena comercial, sino únicamente en puntos específicos.

Son responsables de generar el IVA sobre estos productos:

- Los productores del bien.
- Los importadores.
- Los vinculados económicos de productores e importadores.
- Los distribuidores mayoristas.
- Los usuarios industriales / comercializadores industriales.

■ **Los minoristas que venden directamente al consumidor final NO cobran IVA** sobre estos productos — el impuesto ya fue generado antes en la cadena (por el productor, importador o mayorista).

3. QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA UNA OPERACIÓN GTC

Cuando el cliente (ej. Petromil) opera como **distribuidor mayorista** de lubricantes, es **él mismo quien es responsable de generar el IVA del 19%** sobre esa venta — por lo tanto, para efectos de la liquidación GTC, el 19% se aplica de forma normal, igual que con cualquier otro producto estándar (como el aceite de palma de Empanorte).

Pregunta clave a confirmar con el cliente	Por qué importa
¿El cliente es productor, importador o distribuidor mayorista del producto?	Si lo es, él genera el IVA — se aplica 19% normalmente en la liquidación.
¿El producto ya tuvo el IVA generado en un eslabón anterior de la cadena?	Evita doble cobro de IVA sobre el mismo bien.

¿Hay algún comercializador industrial o vinculado económico involucrado?

También son responsables de generar IVA bajo el Art. 444 ET.

4. EN RESUMEN — PARA USAR EN EL SISTEMA GTC

Producto	IVA a usar en el Liquidador
Lubricantes / aceites para motor (cliente mayorista/productor/importador)	19%
Aceite crudo de palma (Empanorte, referencia)	5% (según parámetro histórico confirmado)
Producto no derivado del petróleo, sin exención específica	19% (tarifa general por defecto)

Fuente: Artículos 444, 468, 468-1 y 477 del Estatuto Tributario (modificados por la Ley 1819 de 2016); conceptos y oficios de la DIAN sobre tratamiento de IVA en derivados del petróleo. Esta guía es de carácter informativo interno y no reemplaza el análisis puntual de un asesor tributario para cada operación específica.